

1504422-75.2019.8.26.0228
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: Giovana Furtado de Oliveira
Comarca: SÃO PAULO
Foro: Foro Central Criminal Barra Funda
Vara: 24ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 28/11/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:
Justiça Pública
Réu:
JONATHAN BEZERRA PINHEIRO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Giovana Furtado de Oliveira

Vistos.

Compulsando os autos, verifico que o réu foi beneficiado com a suspensão condicional do processo em 02 de maio de 2019 (cf. termo de audiência). Após a determinação de suspensão do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
Foro Central Criminal Barra Funda
24ª Vara Criminal
Av.Dr.Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1504422-75.2019.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1504422-75.2019.8.26.0228
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:
Justiça Pública
Réu:
JONATHAN BEZERRA PINHEIRO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Giovana Furtado de Oliveira

Vistos.

Compulsando os autos, verifico que o réu foi beneficiado com a suspensão condicional do processo em 02 de maio de 2019 (cf. termo de audiência). Após a determinação de suspensão do processo, decorreu prazo superior a 02 (dois)

anos, o que torna inevitável a declaração de extinção da punibilidade do acusado, já que, segundo o Colendo Superior Tribunal de Justiça, "a sentença que extingue a punibilidade, após o período de suspensão do processo, sem que ocorra sua expressa revogação, tem natureza meramente declaratória e, pois, simplesmente reconhece o fato jurídico da extinção no prazo final do sursis processual" (REsp 704.705/RS, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, SEXTA TURMA, julgado em 28/06/2005, DJ 15/08/2005, p. 372)

Deste modo, e conforme previsto expressamente no artigo 89, § 5º, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTA a punibilidade de JONATHAN BEZERRA PINHEIRO, qualificado nos autos.

Oportunamente, tornem os autos novamente conclusos para decisão.
Dê-se ciência às partes.

São Paulo, 27 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA